

1002350-18.2022.8.26.0019

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: MARCIO ROBERTO ALEXANDRE

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... somente 5 dias após o suposto furto, o que causa imensa espécie.

Ademais, pelo segurado foi dito que o boletim de ocorrência não foi feito logo após os fatos, pois se tratava de área de periculosidade.

Entrementes, não explicou o que estaria fazendo com o veículo em região perigosa da grande São Paulo ...

E em hipótese que tal , a companhia está autorizada a negar o pedido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

3ª Vara Cível

Avenida Brasil Sul, n.º 2669, . - Parque Residencial Nardini

CEP: 13468-390 - Americana - SP

Telefone: (19)3309-2555 - E-mail: americana3cv@tjsp.jus.br

1002350-18.2022.8.26.0019 - lauda

CONCLUSÃO

Em 15/12/2022, faço estes autos conclusos ao Exmo. Dr. MÁRCIO ROBERTO ALEXANDRE, MM. Juiz de Direito Titular da 3ª. Vara Cível de Americana. Eu, *, subs.

SENTENÇA

Processo nº:

1002350-18.2022.8.26.0019

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

LUCILÉCIO ALMEIDA SILVA

Requerido:

Allianz Seguros S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO ROBERTO ALEXANDRE

Vistos.

Alegou o autor, em síntese, que contratou junto à ré o seguro de seu automóvel

descrito na inicial; no dia 17/09/2021, no período da manhã, deixou o veículo estacionado em via pública na cidade de São Bernardo do Campo - SP; disse que quando retornou ao local, constatou que o veículo havia sido furtado, conforme boletim de ocorrência lavrado; disse que aos 22/09/2021 acionou a cobertura securitária junto à ré, a qual lhe comunicou aos 20/10/2021 acerca da recusa de pagamento da indenização respectiva, sob a justificativa de que "as declarações prestadas no aviso de sinistro não correspondem aos fatos apurados e levantamentos realizados"; inconformado com a recusa, provocou novamente a seguradora via e-mail, sendo que em resposta dada aos 09/11/2021, a ré se limitou a reproduzir o fundamento da negativa anterior; aos 19/11/2021 registrou reclamação perante o PROCON, não tendo a ré novamente esclarecido a sua postura; pugnou, assim, pela procedência do pedido inicial, com a condenação da ré ao pagamento da quantia de R\$ 51.176,00 a título de indenização securitária.

Citada, a ré apresentou defesa a pgs. 42/70 na qual, não arguidas preliminares, disse que após a comunicação do sinistro e a recepção de documentos, entrou em contato com o autor, e recebeu a informação de que um amigo dele, DENIS, estaria com ele no dia dos fatos; disse que o autor e DENIS narraram que estacionaram o veículo no local do sinistro para irem até a casa de um primo do Sr. DENIS; contudo, nenhum deles aceitou passar informações sobre esse primo para que a seguradora pudesse confirmar as informações prestadas, e até mesmo para colher informações no local; aduziu que no curso da regulação do sinistro, prepostos da seguradora contataram a polícia civil, e receberam a informação de que através de pesquisas nos radares de São Paulo, notou-se que o veículo segurado não figura na capital, e sequer tem passagens nas principais rodovias, fato que chamou a atenção dos policiais responsáveis pela investigação; questionado a respeito, o segurado manteve a sua versão de que foi com o veículo até São Paulo e o mesmo foi furtado no local indicado; questionado sobre o roteiro utilizado para chegar a São Paulo, informou que foi desviando dos pedágios, mas não soube esclarecer o trajeto que fez, dizendo que não se lembra; disse que diante da inconsistência de informações e suspeita de fraude, a seguradora está autorizada a negar o pedido de pagamento de indenização, com base na cláusula 17, item 2, alínea "b" e cláusula 19.1.1 "b" e 19.1.2 "a" e "b" das condições gerais do seguro; afirmou que o autor se desviou da boa-fé que rege o contrato de seguro; disse que o segurado, ao contratar o seguro, informou que sua esposa era a principal condutora, o que não corresponde à verdade, eis que quem conduzia o veículo na data do sinistro era o autor; disse que seus prepostos, conversando com o autor e sua esposa, obtiveram deles a informação de que quem em realidade se utilizava do veículo era o autor, e não ela, a qual possui um outro veículo para uso diário; afirmou que a conduta do segurado fez com que perdesse direitos; asseverou que houve o agravamento intencional do risco por parte do segurado, o que também causa a perda de direitos; teceu considerações acerca do valor a ser indenizado, em caso de acolhimento da pretensão inicial; pugnou, assim, pela rejeição do pedido inicial.

Sem réplica e sem especificação de provas pelo autor, enquanto a ré pleiteou o julgamento antecipado da lide.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Tendo o autor se mantido silente quanto à especificação de provas, declaro preclusa a sua oportunidade probante.

E tendo a ré informado que não possuía provas a produzir, julgo antecipadamente alide.

Não arguidas preliminares, passo ao exame do mérito.

Entendo que assiste razão à companhia seguradora ao se recusar a realizar o pagamento da indenização securitária ao autor.

Conquanto a avença seja de natureza consumerista, sujeita à incidência dos ditames de ordem pública e interesse social esculpido no Código de Defesa do Consumidor, a postura do segurado após a ocorrência do sinistro, bem como por ter falseado a verdade quando da indicação do principal condutor por ocasião da contratação do seguro, autorizavam a negativa levada a efeito pela companhia.

No procedimento de regulação do sinistro, o qual é perfeitamente lícito dada a necessidade de serem apuradas as circunstâncias da ocorrência antes de ser liberado o pagamento da indenização contratada, restara apuradas inconsistências no relato do segurado.

Consoante alegado e demonstrado pela companhia seguradora, após a comunicação do sinistro e a recepção de documentos, entrou em contato com o autor, e recebeu a informação de que um amigo dele, DENIS, estaria com ele no dia dos fatos, sendo que ambos narraram que estacionaram o veículo no local do sinistro para irem até a casa de um primo do Sr. DENIS, sem contudo passarem informações sobre esse primo para que a seguradora pudesse confirmar as informações prestadas, e até mesmo para colher informações no local.

Outrossim, no curso da regulação do sinistro, prepostos da seguradora contataram a polícia civil, e receberam a informação de que através de pesquisas nos radares de São Paulo, notou-se que o veículo segurado não figura na capital, e sequer tem passagens nas principais rodovias, fato que chamou a atenção dos policiais responsáveis pela investigação; questionado a respeito, o segurado manteve a sua versão de que foi com o veículo até São Paulo e o mesmo foi furtado no local indicado; questionado sobre o roteiro utilizado para chegar a São Paulo, informou que foi desviando dos pedágios, mas não soube esclarecer o trajeto que fez, dizendo que não se lembra.

Ora, tais inconsistências sugerem a ocorrência de uma eventual fraude ...

E que não se olvide que a seguradora foi acionada somente 5 dias após o suposto furto, o que causa imensa espécie.

Ademais, pelo segurado foi dito que o boletim de ocorrência não foi feito logo após os fatos, pois se tratava de área de periculosidade.

Entrementes, não explicou o que estaria fazendo com o veículo em região perigosa da grande São Paulo ...

E em hipótese que tal , a companhia está autorizada a negar o pedido de pagamento de indenização, com base na cláusula 17, item 2, alínea "b" das condições gerais do seguro.

E como se não suficiente fosse, a esposa do segurado trouxe a relevante informação durante a regulação do sinistro, no sentido de que o autor era o principal condutor do veículo, e não ela conforme por ele informado no ato da contratação, circunstância de extrema relevância, e que conquanto não guarde relação direta com o sinistro, configura justa causa para a recusa do pagamento da indenização, nos termos da cláusula 19.1.1 "b" e 19.1.2 "a" e "b" das condições gerais do seguro.

E digno de nota é o fato de que o autor, após a apresentação da peça de defesa pela ré, simplesmente não mais se manifestou no processo, situação geradora de imensa espécie, ainda mais em situação em que a seguradora o aponta como praticante de uma fraude

De rigor, destarte, a rejeição do pedido inicial.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, forte no artigo 487, inciso I, do CPC.

Por força da sucumbência, CONDENO o autor ao reembolso das eventuais custas e despesas processuais despendidas pela ré, com correção monetária desde os respectivos desembolsos pela Tabela Prática do TJSP, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, que ora fixo em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa (atualização pela Tabela Prática do TJSP desde o ajuizamento).

P.R.I.C.

Americana, 15/12/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA